

1502113-35.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240545/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 20029621 - DEL.POL.CAJAMAR, 1459/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2240545 - 01º D.P. CAJAMAR, 1459/21/401 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502113-35.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502113-35.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2240545/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 20029621 - DEL.POL.CAJAMAR, 1459/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2240545 - 01º D.P. CAJAMAR, 1459/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHENNY EMANUELI DOS SANTOS PINTO, registrado civilmente como JHONNY DOS SANTOS PINTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

JHONNY DOS SANTOS PINTO, (nome social JHENNY EMANUELI DOS SANTOS PINTO) foi denunciada por infração aos artigos 33, "caput", c.c. 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 28 de junho de 2021, foi surpreendida trazendo consigo, a droga descrita na denúncia.

A ré foi citada (fl. 101) e apresentou resposta à acusação às fls. 105/114.

A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2021, fl. 95.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

Em memórias, o ministério público requer a condenação da ré, nos termos da denúncia.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há ilegalidade na prisão efetuada pelos guardas, eis que a ré estava em estado de flagrância.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão fls. 9/11 e laudo de constatação de exame químico toxicológico do IC fls. 129/131.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

De igual modo, a autoria recai, com segurança, sobre a acusada que fora presa em flagrante delito e ratificada pela prova produzida em juízo.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A autoria por sua vez restou igualmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, (fl. 1) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).

Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, como ocorreu na hipótese dos autos, circunstância que evidencia o comércio clandestino:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida..." (Tribunal de Justiça de São Paulo, RT 114/357).

PORTANTO, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A VERSÃO DOS GUARDAS E ACREDITAR, UNICAMENTE, NA VERSÃO DA RÉ, QUE OBTIVAMENTE APRESENTA VERSÃO PARA SE EXIMIR DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Os depoimentos seguros e coesos dos guardas merecem toda a credibilidade, pois não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Não é crível que aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, a ré, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição. ADEMAIS, NÃO É CRÍVEL QUE A DROGA PERTENCERIA A OUTRA PESSOA.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/07.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena.

Dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11343/06).

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida e da grande quantidade e diversidade de droga.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei nº 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser

considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011). Por tais motivos, considerando-se a natureza e quantidade da droga apreendida, fixo a pena inicial em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária. Todavia, não incide, sobre o crime previsto na Lei de Tóxicos, a majorante do art. 40, III, desse Diploma Legal, haja vista a acusada ter sido abordada a mais de 400 m (metros) do estabelecimento de ensino, distância que não caracteriza proximidade. Além disso, tendo sido o crime cometido sob a vigência do modelo de distanciamento controlado, a instituição educacional encontrava-se, obviamente, fechada. A minguagem de outras circunstâncias, torno a pena definitiva. É indubitável que, devido à acusada responder por outro processo de tráfico de drogas, processo n. 1502000-18.2020.8.26.0544, (o qual fora agraciada com a concessão de liberdade provisória), constatar-se ser traficante que atuava de forma habitual, dedicando-se, portanto, à atividade criminosa obsta, assim, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no parágrafo 4. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré JHONNY DOS SANTOS PINTO, (nome social JHENNY EMANUELI DOS SANTOS PINTO) à pena de 5 anos 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO e ao pagamento de 583 dias-multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06. O regime inicial é o fechado e a ré não poderá apelar em liberdade, em razão do envolvimento anterior com o tráfico de drogas, além da nocividade e quantidade de droga apreendida, sendo que em liberdade encontrara os mesmos estímulos para continuar o comércio ilícito, revelando ser a custódia necessária para garantia da ordem pública. Expeça-se guia de recolhimento. P.R.I.C

Cajamar, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA